

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Franklin Spa

CON

YOEL JOSE RIVERA VILORIA

En Santiago de Chile, 11 de Septiembre 2024, entre Assetplan Asesores SpA, rol único tributario número 76.147.318-2, representada, según se acreditará, por don **JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil, cédula de identidad número 14.119.304-K, por una parte, en adelante también la 'Arrendadora' o 'Asset Plan S.A.', sociedad que actúa en representación de Franklin Spa, sociedad por acciones del giro de su denominación, Rol Único Tributario número N° 76.905.559-2, todos domiciliados para estos efectos en Presidente Juan Antonio Ríos 14, piso 5, Santiago, Chile; y por la otra y en adelante indistintamente el arrendatario o parte arrendataria a Don **YOEL JOSE RIVERA VILORIA**, Venezolano, Soltero, Empleado, cédula de identidad número 26.835.440-9, domiciliado en Centenario 1329, Departamento 518, Santiago, todos mayores de edad, quienes exponen que han acordado celebrar el siguiente contrato de arrendamiento.

PRIMERO: ANTECEDENTES

Franklin Spa, es propietaria del departamento número 518 , del estacionamiento número 15 y , de la bodega número 56 ,del condominio **FAM Huemul**, con acceso por calle Centenario 1329, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y del activo mobiliario incorporado en sus unidades.

SEGUNDO: ARRENDAMIENTO

En este acto y por medio del presente instrumento, Franklin Spa, representada en la forma descrita en la comparecencia, entrega en arrendamiento a **YOEL JOSE RIVERA VILORIA**, quien acepta para sí, los inmuebles singularizados en la cláusula anterior, debidamente amoblados para su uso habitacional.

El Arrendatario se obliga a destinar los bienes arrendados exclusivamente como casa habitación para él y su familia como bodega y estacionamiento, según corresponda. El Arrendatario deberá residir en la propiedad de manera permanente durante toda la vigencia del Contrato, inclusive durante las correspondientes prórrogas. Las Partes acuerdan que la presente obligación es una condición esencial para la celebración del presente Contrato, cuyo incumplimiento facultará al



Arrendador a dar término anticipado de ipso facto al presente Contrato, de conformidad a la Cláusula Décimo del presente Contrato.

Forman parte integrante del presente contrato el acta de entrega que las partes suscriben en este mismo acto, dejando ambas expresa constancia que el inmueble se encuentra amoblado, según se detalla en el Anexo 1, que permite calificar este arriendo como afecto a IVA.

TERCERO: VIGENCIA CONTRATO

El presente contrato regirá a contar del 12 de Septiembre 2024 y vencerá el día 11 de Septiembre 2025. Las partes acuerdan que de no mediar un aviso despachado mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad arrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la última cláusula de este contrato, con a lo menos 60 días de anticipación al vencimiento de dicho plazo o de cualquiera de sus prórrogas, se entenderá que el presente contrato se renovará automáticamente en los mismos términos por períodos iguales y sucesivos de un año cada uno. En caso que alguna de las partes termine en forma anticipada el presente contrato, la parte afectada podrá cobrar una multa equivalente a dos meses de renta.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que una vez transcurrido un año de vigencia del arrendamiento, la parte arrendataria estará facultada para poner término anticipado al presente contrato y restituir el inmueble en cualquier tiempo antes del vencimiento del plazo estipulado o de cualquiera de sus prórrogas, para lo cual deberá notificar a la arrendadora mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad arrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la última cláusula de este contrato con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha de término anticipado, estando obligada, en este caso, a pagar la renta mensual de arrendamiento durante los referidos sesenta días y en todo y cualquier caso hasta la fecha de restitución efectiva del inmueble.

De igual manera, las partes acuerdan que la sociedad arrendadora también estará facultada para poner término anticipado al presente contrato y solicitar la restitución del inmueble una vez transcurrido un año de vigencia del arrendamiento, para lo cual deberá notificar a la arrendataria mediante carta certificada o notarial enviada al domicilio de la otra parte, a la propiedad arrendada y/o mediante correo electrónico señalado en la última cláusula de este contrato con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha de término anticipado.

En caso de no renovación del presente contrato, o en el evento que el propietario decidiera vender el inmueble, la arrendataria se obliga a dar las facilidades necesarias para permitir su visita a los posibles interesados en los días y horas que se determinen de común acuerdo entre las partes, obligación que la arrendataria deberá cumplir a lo menos durante dos horas en tres días de la semana durante los últimos sesenta días de vigencia del arrendamiento.

CUARTO: RENTA, PLAZO DE PAGO, REAJUSTES



Se fija la renta mensual de arrendamiento en la suma de \$ 340.000 (desglosado de la siguiente forma: \$ 285.000 por el departamento, \$ 45.000 por el estacionamiento, \$ 10.000 por la bodega), Impuesto al Valor Agregado incluido, monto que se reajustará cada 3 meses de acuerdo con la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento entre la fecha de inicio del presente contrato y la fecha en que corresponda aplicar cada reajuste. Las partes acuerdan que el primer reajuste se aplicará a contar de Diciembre y así sucesivamente. Para estos efectos, se deja constancia que al momento de la firma de este contrato la renta de arrendamiento equivale a 8,99 Unidades de Fomento. Si por cualquier eventualidad el reajuste mencionado no ha sido cobrado, la Arrendadora podrá cobrar retroactivamente en cualquier momento las diferencias que no hayan sido pagadas.

Para el evento que la Unidad de Fomento fuere derogada, o su forma de cálculo actual fuere alterada o modificada en cualquier sentido, el cálculo del reajuste se hará de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que en su defecto lo reemplace. Este nuevo método de cálculo se aplicará, desde el día siguiente a la derogación, alteración, o modificación de la Unidad de Fomento.

La Renta deberá ser pagada por mes anticipado, a más tardar el día 5 de cada mes, por alguno de los siguientes medios: plataforma web o App Assetplan, página web www.servipag.com, tiendas Servipag, Servipag Express u otros medios de pago que, el representante de la Arrendadora, Assetplan Asesores SpA, informe con posterioridad. Se deja expresa constancia que cualquier abono de la Renta y gastos comunes a la cuenta corriente de la Arrendadora u otro, no será considerada como un medio de pago válido para estos efectos.

Se deja expresa constancia que la Renta de arrendamiento no incluye los consumos individuales del(los) inmueble(s) arrendado(s) por concepto de electricidad, gas, Internet, televisión de pago, entre otros servicios básicos, los que deberán ser pagados oportunamente por el Arrendatario.

En el caso que el día 24 de un mes calendario la Arrendataria mantuviera una deuda por concepto de servicios básicos del inmueble arrendado de más de un periodo mensual, la Arrendadora podrá incluir las sumas adeudadas por la primera por dichos conceptos, en el cupón de pago de la renta de arrendamiento a través de Servipag o de otra plataforma de pagos a través de la cual se pague dicha renta, más un recargo por gestión de 0,2 unidades de fomento + IVA por cada cuenta o periodo de gasto común adeudado, sumas que deberán pagarse conjuntamente con la renta de arrendamiento respectiva.

La Arrendataria otorga mandato irrevocable a la Arrendadora para, una vez recibido el pago de los gastos comunes o servicios básicos adeudados por la Arrendataria, efectúe los pagos correspondientes directamente a la Comunidad y/o compañías de servicios, según corresponda, dentro del plazo de 20 días hábiles contado desde la recepción del pago respectivo. Arrendadora no tendrá ninguna responsabilidad por eventuales multas, intereses o recargos producto de la demora en el pago de los gastos comunes o servicios indicados.



Descuentos especiales: A contar de la fecha de inicio y para los siguientes 60 días se hará un descuento especial de un 50% sobre la renta mensual de arrendamiento. Dicho descuento no aplicará sobre otros tipos de pagos como gastos comunes, comisiones, consumo de agua caliente u otros. En el caso de que no se cumpla el plazo del contrato o en caso de cualquier otro incumplimiento de contrato, la parte Arrendadora estará facultada para cobrar el reembolso de dichos descuentos, reajustados por inflación, sin perjuicio de otras multas que se establezcan en el contrato. Estos descuentos no son aplicables a eventuales renovaciones de este contrato. Como promoción especial, durante los primeros 12 meses no se aplicarán los reajustes por inflación descritos. El primer reajuste se aplicará el mes Septiembre del 2025, de acuerdo con la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento entre la fecha de inicio del presente contrato y dicha fecha. Posterior a dicho primer reajuste, se continuará aplicando los reajustes cada 3 meses. Esta promoción especial no será aplicable a eventuales renovaciones de este contrato.

QUINTO: GASTO COMÚN

Las partes acuerdan que por concepto de gasto común mensual se pagará un monto de \$ 78.000, al que se le agregará el consumo individual de agua caliente y el arriendo de espacios comunes y se reajustará de la misma forma que la renta mensual de arrendamiento.

Una vez terminado el contrato el Arrendatario nada deberá al Arrendador en caso que el monto pagado por concepto de gastos comunes estimados fuese menor al gasto común efectivo. La Arrendadora no tendrá la obligación de rendir cuentas de los gastos comunes y cualquier excedente que se genere quedará en un fondo de reserva para reparaciones del edificio.

El consumo mensual de agua caliente, deberá ser reembolsado a la parte Arrendadora, a una razón de hasta UF0,25 (cero coma veinticinco Unidades de Fomento) por cada metro cúbico de acuerdo al consumo efectivo registrado en el mes inmediatamente anterior. Dicho monto unitario por metro cúbico podrá ser cambiado una vez al año por la parte Arrendadora.

El consumo mensual de electricidad, deberá ser reembolsado a la parte Arrendadora, de acuerdo a la tarifa BT1 o THR FLEX, según determine la Arrendadora. Dicho reembolso se efectuará mensualmente dentro de los 5 primeros días de cada mes de acuerdo al consumo efectivo registrado en el mes inmediatamente anterior. El pago será efectuado en la misma transacción que la renta mensual de arrendamiento y estará afecto a las mismas multas por atraso que ésta.

QUINTO BIS: MULTAS Y OTROS COBROS.

El Arrendatario se obliga a pagar todas las multas que la administración o la comunidad del edificio pudiesen imponerle por infringir las normas dispuestas en el respectivo Reglamento de Copropiedad, Ley de Copropiedad Inmobiliaria, Reglamento Interno, o cualquier otro hecho que constituya un incumplimiento a las regulaciones y políticas del edificio. Esta obligación incluye, pero no se limita a, el incumplimiento de las normas de convivencia, el uso inadecuado de las

instalaciones comunes, la alteración del orden público, daños a la propiedad común y cualquier otra conducta que genere una sanción de acuerdo con las normativas vigentes.

El Arrendatario se compromete a acatar y respetar todas las normas establecidas por la administración y la comunidad del edificio. En caso de que el Arrendatario sea sancionado y se le imponga una multa u otro cargo como resultado de sus acciones o comportamiento, será su responsabilidad hacer el pago correspondiente, en su totalidad, en la forma que indique la administración. Lo anterior, no impedirá al Arrendador de tomar las medidas que considere pertinentes conforme a las leyes aplicables y a los términos de este contrato de arrendamiento.

Asimismo, el Arrendatario deberá pagar todos los cobros excepcionales que pudieran ser realizados por la administración o la comunidad del edificio. Estos cobros pueden incluir, eventos organizados por la comunidad, servicios adicionales, entre otros.

El Arrendatario se compromete a abonar puntualmente cualquier cobro excepcional que le sea notificado por la administración o la comunidad del edificio. Estos pagos adicionales serán independientes del monto del alquiler y gastos comunes acordado en este contrato y deberán ser cancelados en las fechas establecidas por la administración o la comunidad del edificio.

El no pago de estos cobros excepcionales podrá considerarse como un incumplimiento grave de este contrato, lo que podría dar lugar a la rescisión del mismo por parte del Arrendador, conforme a lo establecido en este contrato de arrendamiento.

SEXTO: MULTA POR RETARDO EN EL PAGO DE LA RENTA Y/O DE LOS GASTOS COMUNES

El simple retardo respecto del pago de la Renta y/o gastos comunes, u otros servicios que correspondan, constituirá en mora a la Arrendataria, quedando ésta obligada a pagar a título de multa, por cada día de atraso, el equivalente a un 2 por ciento del monto adeudado. Además, en caso de no pago del total o parte la Renta o de los gastos comunes, el monto adeudado por el Arrendatario se imputará siempre a gastos comunes, los que por ende no serán pagados por el Arrendador a la comunidad del Edificio, procediendo en dicho caso las sanciones y limitaciones establecidas en el Reglamento de Copropiedad y del Arrendatario, lo que este último declara expresamente conocer y aceptar.

SÉPTIMO: REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y REGLAMENTO INTERNO

La correcta convivencia y uso de las instalaciones del Edificio, se encuentran resguardados por el Reglamento de Copropiedad y por el Reglamento Interno, cuyas disposiciones este último declara conocer, aceptar y respetar, pasando a formar parte integrante del presente contrato. Asimismo, por este acto el Arrendatario declara haber recibido el mismo.

OCTAVO: ENTREGA



La entrega material del inmueble objeto del presente contrato se efectúa con esta misma fecha, en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, desocupado, con los servicios de luz, agua, gas y otros en correcto estado de funcionamiento y debidamente pagados hasta esa fecha, en el estado en que se encuentran actualmente, que es conocido y aceptado por la arrendataria, quien por su parte se obliga a restituirlos al término del presente contrato en el mismo estado.

Toda mejora que efectúe la arrendataria, la que debe contar con previa autorización de la Arrendadora, será de su exclusivo costo y quedará a beneficio de la propiedad, con excepción de aquellas mejoras que puedan ser separadas del inmueble sin detrimento de éste.

NOVENO: TÉRMINO DE CONTRATO

En caso que, por cualquier motivo, se ponga término al contrato de arrendamiento, las partes deberán cumplir el siguiente procedimiento:

1. La parte arrendataria deberá solicitar salvoconducto al representante de la arrendadora, Assetplan Asesores SpA, por escrito utilizando la plataforma web y/o la App Assetplan o por la vía que la Arrendador comunique oportunamente.
2. Para la emisión del salvoconducto se exigirá que la parte arrendataria acredite fehacientemente el pago de la Renta y los gastos comunes, el pago del consumo de todos los servicios básicos del departamento y el pago de todas aquellas obligaciones contenidas en los Reglamentos de Copropiedad y reglamento interno del edificio; adicionalmente se exigirá mostrar el finiquito de los contratos de telefonía fija, internet y/o televisión por cable.
3. El mismo día que haya sido realizada la mudanza y el inmueble se encuentre completamente desocupado, la parte arrendataria deberá devolver presencialmente a la parte arrendadora (entendiéndose por este al personal del mismo o a quien este designe) los juegos de llaves, y firmar un finiquito del respectivo contrato. Todo lo cual deberá realizarse de lunes a viernes entre las 09 y las 18 horas, exceptuando festivos. Dicho documento contendrá la liquidación de garantía;
4. En caso de que la mudanza se realice en un día u horario no hábil, será obligación de la parte arrendataria concurrir al día hábil siguiente para hacer entrega del juego de llaves y firmar el finiquito de contrato;
5. Por cada día de atraso en la firma del finiquito o la entrega de los juegos de llaves, la parte arrendataria deberá pagar una multa equivalente a 0,5 Unidades de Fomento (cero coma cinco Unidad de Fomento). La arrendadora queda, desde ya autorizada, para descontar ese monto de la garantía.

DÉCIMO: OBLIGACIONES

Serán obligaciones de la parte arrendataria:

- a) Pagar la Renta, los gastos comunes, multas, cobros excepcionales y otras obligaciones estipuladas en el contrato, dentro del plazo indicado en la cláusula cuarta precedente;
- b) Para los inmuebles que se arriendan por medio del presente contrato, mantener los pagos al día del consumo de energía eléctrica, gas, agua, internet, TV cable, telefonía fija, etc. Todos estos gastos deberán ser pagados con la debida puntualidad. La arrendataria se obliga a reembolsar a la arrendadora cualquier gasto en que ésta deba incurrir por cuenta de la arrendataria en relación con las obligaciones que a ésta le impone el presente contrato;
- c) Mantener en perfecto estado de conservación y aseo el inmueble arrendado, debiendo realizar, a su costo, todas las reparaciones locativas necesarias que sean menester en ellos. Especialmente, la arrendataria deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento las llaves de paso, encimera, horno, refrigerador, válvulas, flexibles y flotadores, de los servicios sanitarios, los enchufes e interruptores de la instalación eléctrica, y todo el mobiliario incluido en el Anexo 1. Cualquier daño sufrido en el inmueble o en otros inmuebles afectados producto de una mala mantención de estos elementos deberá ser reparado a costo del arrendatario;
- d) Cuidar los bienes entregados en virtud del presente contrato y ejecutar en estos todas aquellas obras de mantención que la ley señale como de su cargo y, en general, a respetar y cumplir toda obligación que la legislación señala como de cargo del arrendatario;
- e) Solicitar oportunamente a la arrendadora la autorización para introducir mejoras o efectuar obras en el inmueble arrendado;
- f) Cumplir con el destino dado a la propiedad, según se señala en la cláusula segunda de este contrato, así como también respetar el Reglamento de Copropiedad y reglamento interno del edificio donde se ubica el inmueble arrendado;
- g) Responder de los deterioros que en los bienes comunes o en el resto del edificio pueda causar ella misma o el personal bajo su dependencia e indemnizar a la sociedad arrendadora los perjuicios provenientes de cualquier deterioro, desperfecto o menoscabo que experimenten el departamento arrendado o los bienes comunes del edificio que provengan de su hecho o culpa o de quienes comprometan su responsabilidad civil;
- h) Restituir a la sociedad arrendadora todas aquellas cantidades pagadas por ésta por concepto de multas, tasas, derechos, impuestos o cualquier otra suma a que dieren lugar las infracciones cometidas por la arrendataria, sus agentes o dependientes.
- i) Respetar las prohibiciones enumeradas en el artículo noveno de este contrato.



j) El arrendatario debe estar presente en horario hábil (a definir por el personal del edificio) al menos una vez al mes, para realizar las debidas mantenciones del equipamiento del departamento, que la Arrendadora o su representante, Assetplan Asesores SpA, estime necesarias. En caso de no poder estar presente, la parte arrendataria deberá entregar las llaves del departamento al mayordomo del edificio para facilitar el acceso.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le imponen a la arrendataria en virtud de este contrato dará derecho a la arrendadora para poner término anticipado al presente contrato, sin más trámites. En este caso, la arrendataria deberá restituir la propiedad de inmediato a la arrendadora o a su representante, Assetplan Asesores SpA, y pagar la totalidad de las rentas de arrendamiento vencidas, las cuentas adeudadas y gastos comunes pendientes. En estos casos no habrá devolución de garantía.

DÉCIMO PRIMERO: CASOS FORTUITOS

Se acuerda expresamente que la parte arrendadora no responderá en caso alguno por robos o hurtos que puedan ocurrir en el inmueble arrendado, así como tampoco por los perjuicios que pudiese sufrir la arrendataria con motivo u ocasión de sismos, actos terroristas, incendios, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de humedad o de calor, o cualquier siniestro fortuito, fuerza mayor o de análoga naturaleza.

DÉCIMO SEGUNDO: INSPECCIÓN

La arrendadora o su representante, Assetplan Asesores SpA, quedan facultados para inspeccionar la propiedad cuando lo estime conveniente, comprometiéndose la arrendataria a otorgar las facilidades necesarias para este efecto.

DÉCIMO TERCERO: PROHIBICIONES

Las partes acuerdan expresamente que está prohibido a la arrendataria: a) Subarrendar o ceder a cualquier título, total o parcialmente, el presente contrato, así como la cesión del uso del inmueble arrendado a terceros; b) Modificar y/o alterar las instalaciones de gas, agua, luz eléctrica u otras; c) Suscribir convenios para pagar los gastos comunes o cuentas de consumo domiciliario que se encuentren vencidas o atrasadas, tales como agua, luz eléctrica, gas y, en general cualquier otra que afecte directamente al inmueble; d) Introducir, mantener o almacenar en el inmueble arrendado materiales nocivos, inflamables, explosivos o mal olientes; e) Ocasionar ruidos o sonidos molestos; f) Introducir en el inmueble arrendado o hacer funcionar en él equipos o elementos que produzcan o puedan producir contaminación de cualquier especie o naturaleza o bien que generen o puedan generar molestias a los vecinos o un riesgo para la salud de las personas o para la seguridad del

inmueble; g) Mantener mascotas en la propiedad que no cumplan con la política establecida en el presente contrato; h) Hacer residir temporal o permanentemente en la propiedad arrendada a un número superior de dos personas por dormitorio (el living/comedor no contará como dormitorio. Los niños menores de 2 años no se contabilizarán para estos efectos); i) instalar antenas de cualquier tipo.

DECIMO TERCERO BIS: CESIÓN Y AUTORIZACIÓN. En este acto, el Arrendatario autoriza desde ya a la Arrendadora a ceder total o parcialmente el presente contrato, así como los derechos y obligaciones emanadas del mismo, en los mismo términos y condiciones. La presente cláusula constituye desde ya autorización suficiente para todos los efectos legales y contractuales a los que haya lugar.

DÉCIMO CUARTO: GARANTÍA

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones de este contrato, especialmente la conservación de la propiedad, su restitución en el mismo estado en que se encontraba al inicio de la vigencia del presente contrato, la conservación de los bienes que se indican en el inventario, el pago de los perjuicios y deterioros que cause en la propiedad arrendada, sus servicios e instalaciones y, en general, para responder del total cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, el Arrendatario entrega en garantía al representante de la Arrendadora, Assetplan Asesores SpA, en este acto, la suma de \$ 340.000. Ésta se pagará por el Arrendatario a la Arrendadora en un pago inicial de \$113.000 pesos y el resto en 2 cuotas de mensuales de \$113.500 pesos cada una, que serán reajustadas por inflación de la misma manera que la Renta Pactada. La Arrendadora se obliga a devolver, sin ningún tipo de reajuste, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la firma del finiquito del presente contrato, quedando desde luego autorizado la Arrendadora para descontar de la cantidad mencionada el valor efectivo de los deterioros y perjuicios de cargo del Arrendatario que se hayan ocasionado, los días proporcionales de arriendo pendientes, así como también el valor de las cuentas pendientes de agua, energía eléctrica, gastos comunes, multas por atraso en la entrega, o cualquier otro concepto que sea de cargo de la arrendataria. Si la referida garantía no fuere suficiente para cubrir los gastos mencionados, que son de cuenta del Arrendatario, éste se obliga a pagarlos dentro de los diez días siguientes a la fecha en la cual se formule por correo electrónico dicha cobranza.

Para los efectos del cálculo de lo que corresponda pagar en relación a los servicios domiciliarios del mes en que se realice la mudanza, se tomará en consideración el promedio diario del último período facturado del respectivo servicio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Arrendador o su representante, Assetplan Asesores SpA, para requerir al Arrendatario el pago del servicio de acuerdo a la boleta relativa, si la diferencia entre la estimación recién indicada y el monto facturado en la boleta, fuere considerable.

Para los efectos establecidos en ésta cláusula, la Arrendataria faculta desde ya a la Arrendadora o a su representante, Assetplan Asesores SpA, para que, una vez finalizado el contrato de

arrendamiento, contrate por cuenta y riesgo de la primera los servicios necesarios para que se ejecuten trabajos en la o las unidades entregadas en arriendo, de manera que queden en las mismas condiciones en las que se entregaron. Para los efectos del cálculo de las reparaciones a realizar con cargo a la garantía, se tomarán como referencia los precios indicados en la tabla que se encuentra al final del presente Artículo.

La Arrendadora, o su representante, Assetplan Asesores SpA, en todo caso, se reserva el derecho de requerir extrajudicial o judicialmente a la Arrendataria, en caso que el valor de los trabajos de reparación efectuados, excedan el monto entregado en garantía.

El Arrendatario declara estar en conocimiento que la garantía de arriendo queda en poder, del propietario del inmueble.

Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia de que en los siguientes casos el Arrendatario perderá el derecho a la devolución de garantía:

1. Cuando el contrato de arriendo haya sido terminado por incumplimiento del Arrendatario;
2. Cuando el Arrendatario no haya solicitado salvoconducto con al menos siete días de anticipación antes de efectuar la mudanza, o no haya acreditado las condiciones para la emisión de éste;
3. Cuando el Arrendatario no haya dado aviso de término de contrato con al menos sesenta días de anticipación, de acuerdo a la cláusula tercera de este contrato;
4. Cuando el Arrendatario no haya firmado el finiquito de contrato dentro de los quince días corridos posteriores al abandono del inmueble;
5. En general, cuando no se haya cumplido con el plazo de duración del contrato.

Los precios unitarios de las reparaciones a descontar de la garantía serán:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO UF (IVA INCLUIDO)	UNIDAD
Acceso	Pérdida de Tarjeta Magnética	0,500	Unidad
Acceso	Pérdida llave acceso y/o bodega	0,450	c/u
Accesorios	Jabonera	0,550	c/u
Accesorios	Percha	0,730	c/u
Accesorios	Porta Rollo	0,630	c/u
Accesorios	Tirador Puerta Closet	0,310	c/u
Accesorios	Toallero	0,800	c/u
Aseo	Aseo General Básico	1,450	c/u
Aseo	Aseo General Intenso	1,820	c/u
Aseo	Limpieza de Rollers	0,500	c/u
Carpintería	Cambio de Ojo mágico	0,360	c/u



Carpintería	Cambio de Puerta de Acceso	11,000	c/u
Carpintería	Rep. Forado o piquete en puerta de Acceso	1,280	c/u
Carpintería	Reparación Marco Puerta Acceso (Sello)	0,040	c/u
Carpintería	Cambio de Puerta Interior	3,200	c/u
Carpintería	Rep. Forado o piquete en puertas interiores	1,280	c/u
Carpintería	Cambio de Puerta closets, despensas y logia	5,200	c/u
Carpintería	Cambio de Bandejas de Closet	0,950	c/u
Carpintería	Cambio de láminas closets	1,370	c/u
Carpintería	Cambio de Bisagras de Mueble	0,550	c/u
Carpintería	Cambio de Bisagras de Puerta	0,550	c/u
Carpintería	Cambio Mueble de baño	A Evaluar	c/u
Carpintería	Cambio Cubierta Muebles	A Evaluar	c/u
Carpintería	Fijación de Muebles	0,460	c/u
Carpintería	Cambio Durolac Base Cajón Cocina (Uni)	2,460	c/u
Carpintería	Cambio Durolac Fondo Mueble Cocina (Uni)	2,460	c/u
Carpintería	Cambio espejo	4,110	c/u
Carpintería	Reparación de Cornisa HASTA 1 Metro Lineal	0,060	c/u
Carpintería	Reparación de Muro D=10cm	0,770	c/u
Carpintería	Reparación forado en tabique (r<6cm)	1,280	c/u
Carpintería	Reparación de Carpintería	A Evaluar	c/u
Cerrajería	Cambio de Chapa Dormitorio/Bodega	1,200	c/u
Cerrajería	Cambio de Chapa Electrónica Acceso Principal	12,440	c/u
Cerrajería	Reparación de Cerrajería	A Evaluar	c/u
Electricidad	Reposición Ampolletas	0,140	c/u
Electricidad	Reposición Plafón led	0,800	c/u
Electricidad	Cambio Foco/Luminaria	0,960	c/u
Electricidad	Rep. Enchufe /Interruptor	0,360	c/u
Electricidad	Cambio Enchufe /Interruptor	0,400	c/u
Electricidad	Cambio Extractor	2,550	c/u
Electricidad	Cambio de Citófono	1,790	c/u
Electricidad	Cambio de Timbre	0,460	c/u
Electricidad	Cambio Campana	2,950	c/u
Electricidad	Cambio Controles de Campana	0,682	por la placa
Electricidad	Cambio Filtro Aluminio Campana	1,990	c/u
Electricidad	Cambio Filtro Carbón Campana	0,510	c/u
Electricidad	Cambio Horno Eléctrico	7,750	c/u
Electricidad	Cambio Perilla Horno	0,250	c/u
Electricidad	Ampolleta Campana/Horno	0,370	c/u
Electricidad	Cambio Protector Ampolleta Horno	0,250	c/u
Electricidad	Reposición Bandeja Lata Horno	0,470	c/u
Electricidad	Reposición Bandeja Ranurada Horno	0,470	c/u



Electricidad	Cambio Vitrocerámica Encimera 2 Platos	3,900	c/u
Electricidad	Cambio Vitrocerámica Encimera 3 Platos	5,300	c/u
Electricidad	Cambio Controles Encimera	0,273	c/u
Electricidad	Cambio Termo Eléctrico	10,350	c/u
Electricidad	Enchufe Inteligente	0,700	c/u
Electricidad	Adaptador Triple Plano	0,200	c/u
Electricidad	Reparación de Electricidad	A Evaluar	c/u
Gasfitería	Cambio Llave de Paso	1,280	c/u
Gasfitería	Cambio de Llave Angular	0,770	c/u
Gasfitería	Cambio de Llave Lavadora	0,770	c/u
Gasfitería	Cambio de WC	5,880	c/u
Gasfitería	Cambio Estanque WC	4,380	c/u
Gasfitería	Cambio Tapa WC	1,280	c/u
Gasfitería	Cambio Fitting WC	0,770	c/u
Gasfitería	Cambio Flexible WC	0,770	c/u
Gasfitería	Cambio Monomando Cocina	2,040	c/u
Gasfitería	Cambio Monomando Baño	2,040	c/u
Gasfitería	Cambio Flexible Lavamanos/Cocina	0,380	c/u
Gasfitería	Cambio de Tina	9,580	c/u
Gasfitería	Cambio Monomando Tina	2,040	c/u
Gasfitería	Cambio Flexible Ducha	0,400	c/u
Gasfitería	Cambio de Mango Ducha	0,650	c/u
Gasfitería	Cambio de Soporte Ducha	0,205	c/u
Gasfitería	Cambio de Sifón y desagüe	0,770	c/u
Gasfitería	Destape Desagües y Sifón	0,200	c/u
Gasfitería	Reparación de Grifería	A Evaluar	c/u
Papel Mural	Cambio de pliego de papel mural	3,000	c/u
Papel Mural	Reparación de Papel Mural	0,700	pto
Pintura	Muros	0,160	m2
Pintura	Closet	0,160	m2
Pintura	Pintura Cornisa	0,040	ml
Pintura	Cielos	0,230	m2
Pintura	Puerta y Marco	0,900	c/u
Rep. Generales	Reparación de Sellos	0,200	c/u
Rep. Generales	Empastar y Pintar Cielo de Baño	0,330	m2
Rep. Generales	Cambio Tope de Puerta	0,400	c/u
Rep. Generales	Cambio Barra Cortina Tina o Closet	0,650	c/u
Rep. Generales	Cambio de Roller	4,700	c/u
Rep. Generales	Mecanismo de Cortina Roller	0,500	c/u
Rep. Generales	Cambio de Rieles de Cortina	0,386	ml
Rep. Generales	Cambio de Celosía (Tina o Cocina)	0,450	c/u
Rep. Generales	Porta TV	0,900	c/u
Rep. Generales	Reparación Nicho de Lavadora	1,059	c/u



Rep. Generales	Visita Técnica por especialidad	1,370	c/u
Rep. Generales	Todo lo no previsto en este listado	A Evaluar	c/u
Rep. Pisos	Cambio de Piso Cerámico (Palmetas)	2,000	c/u
Rep. Pisos	Cambio Piso Vinílico	0,400	m2
Ventanas	Reparación Ventana	A Evaluar	c/u
Ventanas	Cambio de Vidrio	A Evaluar	c/u
Ventanas	Reparación de Chapa	A Evaluar	c/u
Equipamiento	Reposición Refrigerador	13,050	c/u
Equipamiento	Reposición Microondas	3,350	c/u
Equipamiento	Reposición de Futón	6,700	c/u
Equipamiento	Reposición de Termo Eléctrico	10,350	c/u

El listado de precios anterior podrá ser actualizado una vez al año por la parte Arrendadora. De haber ítems que no estén en el listado, se procederá a evaluar según mercado.

DÉCIMO QUINTO: NOTIFICACIÓN A BOLETINES COMERCIALES

Don YOEL JOSE RIVERA VILORIA, Doña IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO autorizan expresamente al arrendador o a su representante, Assetplan Asesores SpA, para que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones contraídas en el presente contrato de arrendamiento, pueda comunicar o tratar sus datos personales y los demás derivados de este contrato, a terceras personas, a la base de datos DICOM de Equifax o a Datarenta para que la información sea tratada y comunicada a terceros.

DÉCIMO SEXTO: COMUNICACIONES

Don YOEL JOSE RIVERA VILORIA, Doña IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO se obligan a comunicar al representante del arrendador, Assetplan Asesores SpA, dentro del plazo de tres días hábiles, cualquiera modificación de su correo electrónico o teléfono, celular o red fija. En caso de no cumplir con esta obligación, acepta desde ya como válidas todas y cualquier notificación que Asset Plan le dirija al correo electrónico que figura al final del presente contrato.

DÉCIMO SÉPTIMO: JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales, así como para los contractuales que procedan, las partes fijan domicilio especial y único en la ciudad de Santiago, Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO OCTAVO: AVAL

Presente a este acto Doña IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO, Chilena, Soltera, No Informa, cédula de identidad número 26.232.846-5, domiciliado en Gamero 1541 Departamento 1421, Independencia, quien (es) declara(n) que se constituye(n) en aval(es) y codeudor(es) solidario(s) de la arrendataria respecto de todas y cada una de las obligaciones que para ésta emanan del presente contrato, aceptando desde luego las modificaciones que las partes puedan introducirle, ya sea en cuanto a la renta, plazo u otras estipulaciones.

DÉCIMO NOVENO: POLÍTICA DE MASCOTAS

Los propietarios, arrendatarios y ocupantes a cualquier título tendrán permitido tener mascotas en sus unidades habitacionales, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de Copropiedad y con las normas que establezca el comité de administración en el reglamento interno que dicte para tales efectos. Las mascotas permitidas incluirán perros, gatos, peces dentro de peceras, así como otras especies que no representen un peligro o perturbación para la comunidad. Se prohíbe expresamente la tenencia de animales exóticos, salvajes o que estén protegidos por leyes y regulaciones ambientales. Asimismo, se prohíbe la tenencia de caninos calificados como potencialmente peligrosos. En este caso el titular del contrato deberá entregar como garantía adicional el equivalente a 0 meses de renta, que se sumará a la garantía del contrato. En caso de que la mascota comience a habitar el edificio posteriormente a la firma del contrato de arriendo, esta garantía adicional será exigida de todos modos al momento de ingresar la mascota al edificio.

Toda mascota que permanezca en el edificio deberá ser enrolada con el personal del edificio y usar en todo momento un distintivo visible que será provisto por la administración del edificio, cuyo costo deberá ser pagado por la parte arrendataria. En caso de no portar el distintivo visible se cobrarán las multas establecidas en el reglamento de copropiedad o en el reglamento interno .

En cualquier caso, la parte Arrendataria será responsable por cualquier perjuicio que pueda causar la mascota, y deberá cumplir todas las normativas legales al respecto.

VIGÉSIMO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

En caso de que El arrendatario y/o Aval hayan firmado el presente contrato, usando como documento de identificación un instrumento distinto a la cedula de identidad chilena, se obligan a asistir a las oficinas de Asset Plan S.A, en un plazo no mayor de cinco meses, a contar de la fecha de inicio del contrato de arrendamiento, y en el mismo acto realizar nuevamente la firma de su contrato de arrendamiento ante notario usando en esta ocasión la cedula de identidad chilena, como documento de identificación.

De no haber cumplimiento del plazo antes estipulado, se cobrará una multa adicional al canon de arriendo de 30.000 pesos mensuales, que será incluido en el cupón mensual pagadero vía Servipag.

Se deja expresa constancia de que los gastos notariales correrán por cuenta de la parte arrendataria.

VIGÉSIMO: REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEAS DE COPROPIETARIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, será el dueño del inmueble arrendado quien comparecerá, personalmente, a las asambleas de copropietarios que se celebren en el edificio. Como consecuencia de lo anterior, las partes dejan constancia de que el presente contrato de arrendamiento no constituye, en ningún caso, autorización o mandato para representar al propietario del inmueble en las asambleas antes mencionadas.

En virtud de esta cláusula, se revoca y se deja sin efecto cualquier facultad previamente conferida en este sentido. Por lo tanto, el arrendatario no podrá actuar ni asumir ninguna responsabilidad en nombre del propietario en las asambleas de copropietarios del edificio. La presente revocación será comunicada por el propietario al comité de administración y al administrador en la forma que establezca la ley.

VIGÉSIMO PRIMERO: FIRMA

Todas las comunicaciones, cartas, avisos y/o notificaciones que la parte Arrendadora deba hacer a la parte Arrendataria serán dirigidos a los correos electrónicos:

A) Arrendatario: correo electrónico: yoeljose288@gmail.com

B) Aval: correo electrónico: ivanayauhari@gmail.com

Para cualquier requerimiento, comunicación, aviso, notificación de término de contrato, etc, la parte Arrendataria deberá acceder a la App Assetplan para arrendatarios (Disponible en App Store o Google Play), o vía la plataforma web privada en www.assetplan.cl usando como usuario de acceso el correo electrónico : yoeljose288@gmail.com

Don YOEL JOSE RIVERA VILORIA, Doña IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO, se obligan a comunicar a Asset Plan S.A., dentro del plazo de tres días hábiles, cualquiera modificación de su correo electrónico o teléfono, celular o red fija. En caso de no cumplir con esta obligación, acepta desde ya como válidas todas y cualquier notificación que Asset Plan le dirija a los correos electrónicos recién enumerados.

El presente contrato se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de la arrendataria y uno en poder de la arrendadora.

La personería de don JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT, para actuar en representación de la sociedad Assetplan Asesores SpA consta de la escritura pública de fecha 3 de Junio de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, y la personería de Assetplan Asesores SpA para actuar en representación de Franklin Spa, consta de instrumento privado.



JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT

pp. Assetplan Asesores SpA

y esta en rep de:

Franklin Spa

Arrendatario

YOEL JOSE RIVERA VILORIA

Rut: 26.835.440-9

Aval

IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO

Rut: 26.232.846-5



ANEXO DE CONTRATO

Mobiliario de departamentos incluye:

1. Futón Cama
2. Piso Tolix Réplica
3. Mesa Jari Redonda (en departamentos tipo estudio)
4. Silla Richard (en departamentos tipo estudio)
5. Refrigerador no empotrado
6. Microondas no empotrado
7. Batería de cocina firenze 7 piezas negras
8. Set de vasos (6 unidades)
9. Juego de vajilla
10. Juego de Cubiertos (24 unidades)
11. Soporte TV
12. Cortinas tipo roller en todas las ventanas
13. Luminarias con ampolletas
14. Encimera vitrocerámica
15. Horno eléctrico
16. Campana de cocina



**DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)**

Yo, YOEL JOSE RIVERA VILORIA, cédula de identidad número 26.835.440-9, de nacionalidad Venezolano, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, IVANA YSABEL YAUHARI OSORIO, cédula de identidad número 26.232.846-5, de nacionalidad Chilena, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE ORIGEN DE FONDOS PARA PAGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Santiago de Chile, a 11 de Septiembre 2024, Don YOEL JOSE RIVERA VILORIA, Venezolano, Soltero, Empleado, cédula de identidad número 26.835.440-9, domiciliado en Centenario 1329, Departamento 518, Santiago, certifico y declaro lo siguiente:

1. Que respecto al inmueble arrendado ubicado en Centenario 1329, comuna de Santiago, departamento 518, los fondos con los cuales pagaré mensualmente las rentas y obligaciones económicas provienen de: Remuneraciones
2. Que los fondos con los cuales pagaré mensualmente las rentas de arrendamiento y obligaciones económicas, los he adquiridos por medios lícitos, producto de ingresos que no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas que constituyan alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, que previenen la comisión de delitos de lavado y blanqueo de activos y financiamiento al terrorismo, o de la ley que en el futuro la sustituya o reemplace.
3. Asimismo, declaro que he pagado o declarado o que pagaré y declararé los impuestos correspondientes respecto de los fondos con que pagaré las rentas.
4. Mediante la firma de este documento, declaro asumir completa responsabilidad por la veracidad de la información entregada y eximo a Assetplan Asesores SpA de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.



Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(20 páginas)

Creado el **Miércoles, 11 de Septiembre de 2024**
0a2f6341-570f-4b22-88d9-45bc039ca551

-N°Docto:

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Yoel Jose
Rivera Viloria
26835440-9
yoeljose288@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 11-09-2024 a las 17:48:37 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1726087717363
Validar en <https://www.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>



Ivana Ysabel
Yauhari Osorio
26232846-5
ivanayauhari@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 11-09-2024 a las 17:19:58 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1726085998146
Validar en <https://www.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>

